

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°001653-2023

Tocache 05 de mayo del 2023



VISTOS:

El expediente virtual VIR:202373861 y el Informe Escalafonario N° 00153-2023, y demás documentos adjuntos útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, Ley de reforma Constitucional del capítulo XIX del título IV – Sobre descentralización Ley N°27680 y el artículo 2° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°27867 modificada mediante Ley N°27902 y Ley N°28013, con la cual y entre otros se reconoce a los Gobiernos Regionales con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Directoral N° 001660-2022 de fecha 19 de mayo del 2022, se resuelve en el **Artículo 1.- IMPONER** la sanción administrativa disciplinaria de **CESE TEMPORAL** de 10 meses sin goce de remuneración, al Prof. Flores Caballero Alberto con DNI N°:19429066, docente nombrado de la I.E.N°0427 – José Carlos Mariátegui – La Chira, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región de San Martín, por haber transgredido por acción o omisión su DEBER, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la referida resolución antes señalada;

Que, mediante FUT de fecha 07 de marzo del 2023 (expediente VIR-2023449248) el Prof. Flores Caballero Alberto con DNI N°:19429066, docente nombrado de la I.E.N°0427 – José Carlos Mariátegui – La Chira, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región de San Martín, solicita renuncia voluntaria e irrevocable a su cargo como docente, asimismo, peticona el reconocimiento de pago de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS).

Que, conforme al literal b) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 112 del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: La destitución es el término de la carrera pública magisterial producto de una sanción administrativa o como consecuencia de resolución judicial consentida y ejecutoriada de condena por delito doloso con pena privativa de la libertad efectiva. En el caso de profesor retirado que luego de un proceso administrativo disciplinario es sancionado con destitución, la resolución correspondiente forma parte de su legajo;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63° de la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y el artículo N° 136° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED Publicada el 03-05-2013 en el diario oficial "El Peruano", se establece la Compensación por Tiempo

¹ Artículo 2.- Legitimidad y naturaleza jurídica.

Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

de Servicio y el numeral 136.1) se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% del RIM por año de servicio oficial el numeral 136.2) establece que para el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicio se toma como base el RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, Escala Magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados, el numeral 136.3) establece que es computable para dicho cálculo, el tiempo de servicio reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado y de la Ley 29062 Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta 30 años, que el numeral 134.4) en caso de reintegro a la Carrera Pública Magisterial se inicia nuevamente el computó de los años de servicio para el otorgamiento de este beneficio, el numeral 136.5) describe que el pago de este beneficio se realiza en función de los años completos laborados. De presentarse el caso de una fracción de año (meses), se considera como año completo si esto supera los seis meses;

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional-Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producido a partir del 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la compensación por tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docentes al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integra Mensual -RIM por cada años de servicios o fracción de años si ésta superad los 6 meses (referencia según Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/CMGP-DIGEDD-DITEN emitido el 24 de noviembre del 2020);

Que, con fecha 13 de abril del 2022 se publica la Ley N° 31451 - Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio; que en artículo 2, modificación del artículo 63 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, quedando redactada en los siguientes términos:

"Artículo 63°. Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del cien por ciento (100%) de su **remuneración íntegra mensual (RIM)**, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales. Asimismo, El pago de la CTS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 29944, se implementa, excepcionalmente, de la siguiente manera:

1. Profesores que cesen en el año fiscal 2022, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 50% en el año fiscal 2022.
 - 20% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
2. Profesores que cesen en el año fiscal 2023, el pago de la CTS se efectúa a razón de:
 - 70% en el año fiscal 2023.
 - 30% en el año fiscal 2024.
3. Para los profesores que cesan a partir del año fiscal 2024, el pago de la CTS se efectúa a razón del 100%, al momento del cese.

Que, mediante Informe N° 069-2023-GRSM-DRE/OO.UE.303/UGA/RR.HH/E.A.I (expediente VIR: 016-2023961878), de fecha 24 de abril del 2023, la Especialista Administrativo I informa a Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, sobre el cese por renuncia voluntaria del docente Flores Caballero Alberto identificado con DNI N°:19429066, del mismo modo concluye que la solicitud expresa del profesor con firma legalizada ante el Notario Público conlleva al otorgamiento de la CTS, asimismo, sugiere que la dirección

autorice la emisión de la resolución por cese del Porf. Flores Caballero Alberto, en atención a la solicitud presentada por el docente cesante;

Que, mediante a la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU, aprueba la Norma Técnica Denominada "Disposición que Regula Los Procedimientos Técnicos del Escalafón en la Direcciones Regionales de Educación y la Unidades de Gestión Educativa Local"; señala referente a los tiempos de Servicios para Asignación por Tiempo de Servicio (ATS) y Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), los siguientes:

Tiempo de servicio oficial: Es el Record laboral del servidor, desde su nombramiento hasta su cese, de manera efectiva y/o interrumpida, según su régimen laboral, contabilizado en años, meses y días; para estos efectos, no se consideran como tiempo de prestación efectiva los periodos de licencia sin goce de remuneraciones, abandono de cargo, suspensión ni cese temporal por medida disciplinaria. En dicho contexto, la información se contrasta y se acredita con las boletas o constancias de pagos de remuneraciones, por parte de las DRE/UGEL.

5.2.4 PARA EFECTUAR CÁLCULO DE TIEMPO DE SERVICIOS

5.2.4.3 Tiempo de servicio a la fecha de cese y cálculo de la CTS, a favor de PROFESOR NOMBRADO, en el marco de la LRM.

5.2.4.3.1 Para efectos de acreditar el tiempo de servicios a la fecha de retiro de la carrera pública magisterial, se deberá contar previamente con las boletas de pago fedateadas o la Constancia de Pagos de Haberes expedida por la DRE/UGEL, a fin de que los Responsables de Planillas y del ESLE coordinen al efectuarse el contraste de la información.

5.2.4.3.2 En el caso de que el profesor haya laborado en otra DRE/UGEL, la DRE/UGEL actual solicitará a la entidad anterior que remita el sustento de la acreditación del tiempo de servicio (boletas o Constancia), a través de la interoperatividad. Y en aquellos casos en que no funcione la interoperatividad, el profesor tendrá que presentar el sustento respectivo.

5.2.4.3.3 El cálculo de la CTS se realiza a razón del 14% de la Remuneración Integral Mensual (RIM) vigente al momento del cese, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta (30) años de servicios.

5.2.4.3.4 Para efectos del cálculo de la CTS, a favor del profesor comprendido en la LRM, se consideran:

- Servicios docentes prestados en condición de nombramiento interino, que fueron reubicados en el marco de lo que establecía la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, entre el primer y tercer nivel magisterial.
- Servicios prestados en condición de nombrado bajo los regímenes laborales de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, Ley N° 29062, Ley de la Carrera Pública Magisterial y Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
- Resoluciones que han reconocido los años de formación profesional al profesor que se incorporó a la Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, hasta el 12/07/2007.
- Resoluciones que han reconocido los años de formación profesional al profesor comprendido en la Ley del Profesorado, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, hasta el 25/11/2012.



5.2.4.3.5 No es computable para el cálculo de la CTS, los servicios prestados en los siguientes casos:

- En condición de auxiliar de educación.
- En condición de servidor administrativo.
- Resoluciones que reconocen los años de formación profesional, al profesor que se incorporó a la Ley de la Carrera Publica Magisterial, expedidas por las DRE/UGEL, en fecha posterior a la vigencia de la Ley N° 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Publica Magisterial.
- Resoluciones que reconocen los años de formación profesional, al profesor comprendido en la Ley del Profesorado N° 24029, que fueron expedidas por las DRE/UGEL, en fecha posterior a la vigencia de la LRM.

Que, mediante Informe Escalafonario N°00153-2023 de fecha 10 abril del 2023, la Responsable de Escalafón informa el resume de tiempo de servicios al cese a la fecha del corte, según cuadro:

Resumen de tiempo de servicios al cese a la fecha de corte

TIEMPO DE SERVICIOS	AÑOS	MESES	DÍAS	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
D.L. 276	0	0	0		
LEY 24029 PROFESOR INTERINO	0	0	0		
LEY 24029 AUXILIAR DE EDUCACIÓN	0	0	0		
LEY 24029 DOCENTE ESTABLE	0	0	0		
LEY 24029 PROFESOR TITULAR	11	7	22	09/05/2001	31/12/2012
LEY 29062	0	0	0		
LEY 29944	10	3	10	01/01/2013	10/04/2023
LEY 30512	0	0	0		
LEY 30328	0	0	0		
LEY 30493	0	0	0		
D.L. 1153	0	0	0		
D.L. 728	0	0	0		
SUBTOTAL	21	11	2		
ACUMULACIÓN DE AÑOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	0	0	0		
ACUMULACIÓN DE TIEMPO DE SERVICIOS COMO CONTRATADO	0	0	0		
SUBTOTAL	0	0	0		
TOTAL TIEMPO LABORADO	21	11	2		
LICENCIAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES	3	1	15		
PERIODO NO LABORADO	0	11	6		
SANCIONES DE SUSPENSIÓN	0	10	3		
ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 29944	0	8	0		
TOTAL TIEMPO NO LABORADO	5	6	24		
TOTAL	16	4	8		

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 24 de abril del 2023, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por renuncia voluntaria del profesor Flores Caballero Alberto, indicando la compensación que le corresponde por 16 años de servicios el cual asciende a S/50,160.00 (Cincuenta mil sientos sesenta con 00/100 soles), asimismo informa que el pago de la primera armada correspondiente al monto de S/35,112.00 se efectuará en el año 2023, por otro lado, el pago de la segunda armada correspondiente a la cantidad de S/ 15,048.00 se realizara en el año fiscal 2024;

Que, mediante Nota de Coordinación N°177-2023-GRSM/DDRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 25 de abril del 2023, la Encargada de la Oficina de Recursos Humanos traslada al Director de la UGEL-Tocache el informe de cese de docente por

renuncia voluntaria y sugiere autorizar la proyección de la resolución directoral de cese por renuncia a partir del 10 de abril del 2023 del servidor Flores Caballero Alberto;

Que, mediante Memorando N°252-2023-GRSM/DRE-UGEL T/D el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar la resolución de Cese por renuncia voluntaria e irrevocable del cesante Flores Caballero Alberto, profesor de la Institución Educativa N°0427 – José Carlos Mariátegui – La Chira, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, región de San Martín, con vigencia a partir del 10 de abril del 2023, siendo necesario materializar mediante el presente acto administrativo;

De conformidad a la Ley General de Educación N° 28044, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2013-ED, Ley N° 28411, Decreto Supremo N° 19-90-ED, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, Decreto Supremo N° 135-94-EF, Decreto Supremo N° 149-2007-EF, el Decreto Supremo N° 207-2007-EF Resolución Suprema N° 204-2002-ED, la Resolución Ministerial N° 405-2006-EF/15, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, Sentencia del Tribunal Constitucional –Expediente 00023-2018-PI/TC; Ley N° 31451 Ley que valoriza la carrera docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial y demás normas conexas;

Por las razones expuesta y en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el Gobernador Regional de San Martín, mediante Resolución Directoral Regional N°0758 – 2022-GRS/DRESM en la que se designa al Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz en el cargo de Director Regional de la UGEL Tocache, con todas las funciones y prerrogativas inherentes previsto en el Reglamento de Organización y Funciones, modificado mediante Ordenanza Regional N°001-2023-GRSM/CR; además de contar con la visación de las Oficinas correspondientes

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – CESAR POR RENUNCIA VOLUNTARIA, a partir del 10 de abril del 2023 a Flores Caballero Alberto identificado con DNI N°19429066.

ARTÍCULO SEGUNDO. - OTORGAR, por única vez a favor de don **Flores Caballero Alberto**, la suma de S/ 50,160.00 (cincuenta mil ciento sesenta con 00/100 soles), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) del docente que resulta multiplicar el 100% de la Remuneración Integral Mensual (RIM). La liquidación de Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), se realiza con el **tiempo de servicios oficiales** la cual es **16 AÑOS**, en cumplimiento al Informe Escalafonario N° 00153-2023, y de conformidad con la aplicación de la Ley N° 31451 - Ley que Valoriza la Carrera Docente, modificando los artículos 53° y 63° de la Ley 29944 - Ley de Reforma Magisterial, sobre la Compensación por Tiempo de Servicio, el numeral 5.2.4.3 de la Resolución Viceministerial N° 092-2020-MINEDU y a la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC, el cual se detalla de la siguiente manera:

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

Servidor:	Flores Caballero Alberto
Beneficiario:	Flores Caballero Alberto
Motivo:	Cese por renuncia voluntaria
Expediente:	Informe N°000153-2023
Nivel Mag Actual o grupo ocupacional:	Segunda escala
Fecha de cese:	A partir del 10/04/2023 según informe escalafonario

AÑOS DE SERVICIO	ESCALA RENUMERATIVA	RENUMERACION PRINCIPAL			CALCULO TOTAL
16	SEGUNDA ESCALA	RIM	PORCENTAJE	TOTAL	50,160.00
		3,135.00	100%	3135.00	S/.50,160.00

LEY N°31451			
AÑO DE CESE	AÑO		TOTAL
2023	2023	2024	S/.50,160.00
	70%	30%	
	35,112.00	15,048.00	

El Pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451: de la siguiente manera:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/ 35,112.00 soles
- 30% en el año fiscal 2024 = S/ 15,048.00 soles

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL - Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJA
SVYA/G-RR.HH.
MPOV/PRD